

1523028-83.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANA CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... o réu confessou que estava praticando tráfico de drogas. Havia mais pessoas ao redor, mas somente o réu tentou fugir. Era a porta de um bar bem movimentado. Esclareceu que o volume na cintura dava a impressão de se tratar de uma arma de fogo, mas na abordagem constatou ser droga. O réu confessou a prática do trafico de drogas. Não conseguiu contar quantas pessoas havia no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1523028-83.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523028-83.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2258518/2021 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 20398968 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS,

4516/21/374 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 4524/21/374 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 2258518

- 101º D.P. JDIM IMBUIAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCUS VINÍCIUS GIANNINI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA

Vistos.

MARCUS VINÍCIUS GIANNINI, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso II, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo a denúncia, no dia 21 de setembro de 2021, por volta das 16h00min, na Avenida Dona Belmira Marin, altura do numeral 114, nesta Capital, imediações do estabelecimento de ensino Escola Estadual Adelaide Rosa Fernandes Machado de Souza, trazia consigo e guardava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 58 porções de cocaína, com peso líquido de 23,5g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 16) e laudo de constatação (fls. 18/20).

O réu foi notificado e apresentou defesa escrita. Recebida a denúncia, o acusado, pessoalmente citado, apresentou resposta à acusação e, não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal, momento em que ouvidas as testemunhas e realizado o interrogatório da ré. Ao final, realizaram-se os debates, ambos pleitearam a absolvição por ausência de provas da autoria delitiva.

É o relatório do essencial.

Fundamento e Decido.

A pretensão ministerial improcede.

O sistema penal assenta-se na presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), de tal sorte que "a sentença condenatória somente pode vir fundada em provas que conduzem a uma certeza. Até mesmo a alta probabilidade servirá como fundamento absolutório, pois teríamos tão-só um juízo de incerteza que nada mais representa que não a dúvida quanto à realidade" (Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha, Da prova no Processo Penal, 1994, p. 64).

Nos dizeres de HELENO CLÁUDIO FRAGOSO, referida certeza consiste na "conscientia dubitandi secura, de que fala Vico, e não admite graus. Tem de fundar-se em dados objetivos indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o delito e a autoria (Sauer, Grundlagen des Prozessrechts, 1929, 75), sob pena de conduzir tão-somente à íntima convicção, insuficiente. Afirma Sagatini (Teoria delle prove nel Diritto Giudiziario Penal, 1911, II, 33) que a 'íntima convicção', como sentimento da certeza, sem o concurso de dados objetivos de justificação, não é verdadeira e própria certeza, porque, faltando aqueles dados objetivos de justificação, faltam em nosso espírito as forças que o induzem a ser certo. No lugar da certeza, temos a simples crença" (Jurisprudência Criminal, Forense, 1982, nº 446).

No âmbito processual penal, a presunção de inocência tem ressonância no princípio do in dubio pro reo, o qual impõe ao órgão acusador o ônus de provar os fatos por ele articulados na denúncia e a efetiva responsabilidade criminal do réu (art. 156 do CPP).

No caso dos autos, a prova oral não trouxe a segurança necessária quanto à autoria delitiva. Senão vejamos:

O policial militar Marcelo Moreira Primo Junior disse não se recordar da ocorrência.

Já o policial militar Marcio José da Silva disse que estava passando pela avenida e o réu tinha um volume na cintura. Tentou fazer a abordagem, ao que o réu correu. O depoente conseguiu alcançar o réu na esquina; o réu confessou que estava praticando tráfico de drogas. Havia mais pessoas ao redor, mas somente o réu tentou fugir. Era a porta de um bar bem movimentado. Esclareceu que o volume na cintura dava a impressão de se tratar de uma arma de fogo, mas na abordagem constatou ser droga. O réu confessou a prática do tráfico de drogas. Não conseguiu contar quantas pessoas havia no local. Reconheceu o acusado como a pessoa que aparece na fotografia de fls. 31. Não viu se ele estava fumando. As drogas estavam acondicionadas em uma sacola preta; em eppendorfs. Ao correr atrás do réu, as pessoas se dissiparam. Não teve interesse em ouvir mais ninguém que estava no local pois sabe que na hora eles dizem que não viram nada.

Interrogado, o acusado negou a acusação. Disse que é usuário de drogas e foi ao local, onde há um bar, comprar um papel de seda para enrolar seu cigarro. Foi abordado por policiais que vieram com uma sacola contendo as drogas. Não foram os policiais presentes em audiência nesta data que o abordaram; estes apenas o conduziram até a delegacia.

Como dito pelo Ministério Público, a autoria delitiva resume-se a palavra de um dos policiais, o qual foi lacônico e impreciso em seu depoimento.

Diante desse cenário, entendo que, no caso concreto, não foram coligidos em juízo elementos cabais quanto à autoria delitiva, impondo-se o desfecho de improcedência. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia e, por via de consequência, ABSOLVO o acusado MARCUS VINÍCIUS GIANNINI, qualificada nos autos, da imputação que lhe foi feita, por incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso II, ambos da Lei nº 11.343/2006, e assim o faço com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em razão do presente desfecho decisório, ORDENO a cessação de eventuais medidas

cautelares fixadas nestes autos (art. 386, parágrafo único, II, do CPP).
Intimem-se as vítimas do teor deste julgado (art. 201, § 2º, do CPP).
Porque órgão do Estado, o Ministério Público não paga custas, notadamente em
procedimento processual penal.

São Paulo, 19 de setembro de 20221.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA